

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2832/2538

อัยการ นครราชสีมา
นาย จันทร โค ลง พิมาย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 60, มาตรา 289

จำเลยได้นำน้ำส้มผสมยาฆ่าแมลงไปถวายพระภิกษุผู้เสียหาย โดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แม้จำเลยจะมีเจตนา ฆ่าเฉพาะผู้เสียหาย แต่เมื่อผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นแก่ ผู้ตายโดยพลาดไปก็ต้องถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 ด้วย จำเลยมีความผิดตามมาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 80 และมาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 60

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยโดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้นำน้ำส้มบรรจุขวดยี่ห้อชั้นโตรี ซึ่งผสมสารเคมีกำจัดแมลงประเภทคาร์บาเมต ชนิดเมทโธมิล อันเป็นสารพิษมีผลต่อร่างกายมนุษย์ เมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้เสียชีวิตได้จำนวน 1 ขวด กับน้ำส้มบรรจุขวดยี่ห้อเดียวกันอีก 5 ขวดซึ่งไม่ได้ผสมสารพิษดังกล่าว และจำเลยได้เตรียมไว้ก่อนแล้วไปให้พระภิกษุถาวร ถาวระธรรมโม ผู้เสียหายในขณะที่อยู่กับพระภิกษุจตุรงค์ พงษ์พิมาย ผู้ตายเพื่อให้ผู้เสียหายดื่มสารเคมีซึ่งผสมอยู่ในน้ำส้มดังกล่าว จำเลยได้ลงมือกระทำผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล

เพราะผู้เสียหายไม่ได้ดื่มน้ำส้มซึ่งผสมสารเคมีขวดดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย แต่ผลของการกระทำของจำเลยได้พลาดไปยังผู้ตาย โดยผู้ตายได้ดื่มน้ำส้มขวดที่ผสมสารเคมีดังกล่าวข้างต้นแทน เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะพิษของสารเคมีซึ่งผสมในน้ำส้ม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 60, 80, 289 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ของกลางริบ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 60 ลงโทษประหารชีวิตจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52(1) จำคุกตลอดชีวิต ของกลางริบ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้นำน้ำส้มยี่ห้อซันโตรี่จำนวน 6 ขวด ไปถวายผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายแบ่งให้ผู้ตายดื่ม 1 ขวด ปรากฏว่าหลังจากผู้ตายดื่มน้ำส้มที่จำเลยนำไปถวายแล้วได้ถึงแก่ความตาย เนื่องจากในน้ำส้มดังกล่าวมียาฆ่าแมลงซึ่งเป็นสารพิษเจือปนอยู่ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องหรือไม่ปรากฏว่า ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ แต่เมื่อถูกฟ้องคดีจำเลยกลับให้การปฏิเสธ ในชั้นพิจารณาโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุเข้าเบิกความเป็นพยานในเบื้องต้นจึงเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจและตามความเป็นจริงหรือไม่เห็นว่า พนักงานสอบสวนได้บันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้น

สอบสวนของจำเลยไว้ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 14 ตามเอกสารดังกล่าวนอกจากจะเป็นคำรับสารภาพว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดแล้วยังปรากฏรายละเอียดและขั้นตอนของการกระทำความผิดรวมถึงสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดด้วย โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงที่จำเลยใช้ผสมลงในน้ำส้มที่นำไปถวายผู้เสียหายซึ่งจำเลยอ้างว่าไปขอมาจากนายสอ อึ้ง พรหมออก นั้น นายสอ อึ้ง ซึ่งเป็นพยานโจทก์ก็เบิกความรับรองว่าเป็นความจริง นอกจากนี้เมื่อมีการส่งน้ำส้มที่ยังเหลืออยู่และน้ำในกระเพาะของผู้ตายไปทำการตรวจพิสูจน์ก็ปรากฏว่า น้ำในกระเพาะของผู้ตายและในน้ำส้มที่ยังเหลืออยู่มีสารเคมีกำจัดแมลงชนิดเดียวกันเจือปนอยู่ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยก่อปรด้วยเหตุผลมีรายละเอียดสอดคล้องเชื่อมโยงกับพฤติการณ์แห่งคดีจึงเชื่อว่าจำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจและตามความเป็นจริงที่จำเลยอ้างว่าถูกพนักงานตำรวจข่มขู่ให้รับสารภาพนั้นเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนข้ออ้างของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น คดีนี้นอกจากจำเลยจะให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนแล้ว จำเลยยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพให้พนักงานสอบสวนทำบันทึกและถ่ายภาพประกอบไว้ด้วย ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ประกอบกันได้ความจากนายเชื้อ บพิตร และนายจันทร์ คงดี พยานโจทก์ว่า ก่อนเกิดเหตุพยานได้ไปที่กระท่อมนาของจำเลยเพื่อพูดห้ามปรามมิให้จำเลยฆ่าผู้เสียหาย พยานได้พบน้ำส้มชนิดเดียวกับที่ผู้ตายดื่มอยู่ที่กระท่อมนาของจำเลยจำนวน 6 ขวด ดังนี้เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวประกอบกันแล้ว ศาลฎีกาเชื่อว่า จำเลยได้นำน้ำส้มผสมยาฆ่าแมลงไปถวายผู้เสียหาย โดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายซึ่งเมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และแม้จำเลยจะมีเจตนาฆ่าเฉพาะผู้เสียหาย แต่เมื่อผลแห่งการกระทำเกิดขึ้นแก่ผู้ตายโดยพลาดไปก็ต้องถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 ด้วยฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1

ปรับบทลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบด้วย มาตรา 60 เพียงบทเดียวยังไม่ถูกต้องเพราะการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)ประกอบด้วยมาตรา 80 อีกบทหนึ่งด้วย ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 80 และมาตรา 289(4)ประกอบด้วยมาตรา 60 ลงโทษตาม มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 60ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>